

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5952/2534

นางแฉล้ม เนตรทิพย์
นางพินทิพย์ ศศิธรวรรณ

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 87, มาตรา 249

ป.พ.พ. มาตรา 531

ปัญหาว่า โจทก์เป็นคนยากไร้ซึ่งต้องการสิ่งของจำเป็นเลี้ยงชีวิตจากจำเลยหรือไม่ เป็นปัญหาที่อยู่ในประเด็นข้อพิพาทซึ่งศาลกำหนดไว้ว่าจำเลยประพฤติเนรคุณดัง โจทก์กล่าวอ้างหรือไม่

ตามคำฟ้อง โจทก์กล่าวอ้างแต่เพียงว่าจำเลยบอกปิดไม่ให้สิ่งของจำเป็นเลี้ยงชีวิตแก่โจทก์ในเวลาที่โจทก์ยากไร้และยังสามารถจะให้ได้เท่านั้น ที่โจทก์นำสืบว่า จำเลยหมิ่นประมาทโจทก์อย่างร้ายแรงนั้นจึงเป็นการนำสืบนอกประเด็น และมีข้อเท็จจริงที่ยกขึ้นว่ากันมาแล้วในศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ ทั้งไม่ใช่ปัญหาอันเกี่ยวข้องกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัยให้

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นเจ้าของที่ดินโฉนดเลขที่ ๓๗๓๒ ตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี เนื้อที่ ๕๐ ไร่ ราคาประมาณ ๗๕๐,๐๐๐ บาท และได้จดทะเบียนยกให้แก่จำเลยโดยเสนหาเมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๒๑ ที่สำนักงานที่ดิน จังหวัดปทุมธานี โดยตกลงกันที่สถานีตำรวจภูธรอำเภอธัญบุรี เมื่อวันที่ ๑๒

กรกฎาคม ๒๕๖๒ ให้โจทก์มีสิทธิเก็บกินไปตลอดชีวิตแต่จำเลยไม่ยอมให้โจทก์เก็บกิน ทั้งไม่ยอมให้เงินและสิ่งจำเป็นในการเลี้ยงชีพแก่โจทก์ซึ่งตกเป็นคนยากไร้และจำเลยยังสามารถให้โจทก์ได้ แต่ไม่ให้ จำเลยประพฤติเนรคุณต่อโจทก์ ขอให้ศาลเพิกถอนคืนการให้ที่ดินโฉนดดังกล่าวกลับมาเป็นกรรมสิทธิ์ของโจทก์ตามเดิม หากจำเลยไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาเป็นการแสดงเจตนาของจำเลย

จำเลยให้การว่า ที่ดินพิพาทโจทก์ขายให้แก่จำเลยซึ่งเป็นหลาน แต่เลี้ยงค่าธรรมเนียม จึงจดทะเบียนเป็นการยกให้ จำเลยไม่เคยตกลงให้โจทก์เก็บกินตลอดชีวิตและไม่เคยประพฤติเนรคุณ โจทก์มีที่ดินหลายแปลงและเก็บค่าเช่าที่ดินเลี้ยงชีพ ส่วนจำเลยมีฐานะยากจน ไม่สามารถให้สิ่งของจำเป็นเลี้ยงดูโจทก์ได้ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ปัญหาว่าโจทก์เป็นคนยากไร้ซึ่งต้องการสิ่งของจำเป็นเลี้ยงชีวิตจากจำเลยหรือไม่ เป็นปัญหาที่อยู่ในประเด็นข้อพิพาทซึ่งศาลชั้นต้นกำหนดไว้ว่า จำเลยประพฤติเนรคุณดังโจทก์กล่าวอ้างหรือไม่ ส่วนปัญหาตามฎีกาโจทก์ขอต่อไปที่ว่า จำเลยได้หมิ่นประมาทโจทก์อย่างร้ายแรงหรือไม่ เห็นว่า ตามคำฟ้อง โจทก์กล่าวอ้างแต่เพียงว่าจำเลยบอกปิดไม่ให้สิ่งของจำเป็นเลี้ยงชีวิตแก่โจทก์ในเวลาที่โจทก์ยากไร้และยังสามารถจะให้ได้เท่านั้นที่โจทก์นำสืบว่าจำเลยหมิ่นประมาทโจทก์อย่างร้ายแรงนั้นจึงเป็นการนำสืบนอกประเด็น และมีข้อเท็จจริงที่ยกขึ้นว่ากันมาแล้วใน

ศาลล่าง ทั้งไม่ใช่ปัญหาอันเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน ศาลฎีกาจึงไม่
รับวินิจฉัยให้

พิพากษายืน.

(อุระ หวังอ้อมกลาง-เสริมพงศ์ วรยิ่งยง-เพ็ง เพ็งนิตี)

ศาลจังหวัดชัยบุรี - นายจักรกฤษ เจริญเลิศ
ศาลอุทธรณ์ - นายเสมอ อินทรศักดิ์

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>